

SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P.

**CONVOCATORIA PÚBLICA
CP-SCEC2025-001**

**PLIEGOS DEFINITIVOS PARA LA SOLICITUD DE OFERTAS PARA COMPRA DE
ENERGÍA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO**

PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 31-12-2035

MONTERÍA, MARZO DE 2025



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



1. INTRODUCCIÓN

Sol&Cielo Energía S.A.S E.S.P dando cumplimiento a las disposiciones legales, publica la presente convocatoria para la compra de energía proveniente de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable ("FN CER") con el fin de atender a su mercado regulado, para el periodo comprendido entre LAS 00:00 HORAS DEL PRIMERO (01) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) HASTA LAS 23:59 HORAS DEL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL TREINTA Y CINCO (2035) (la "Convocatoria"), según los términos y condiciones dispuestos en estos pliegos de condiciones (los "Pliegos de Condiciones").

Esta convocatoria se desarrolla de lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y en cumplimiento de las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, y en especial la Resolución 130 del 04 de JUNIO de 2019.

Con base en el marco normativo y regulatorio, Sol&Cielo Energía SAS ESP como comprador, presenta los siguientes Pliegos de Condiciones para la adquisición de energía que provenga de FN CER, y de esta forma que Sol&Cielo Energía SAS ESP pueda cumplir con la obligación dispuesta en la Resolución 40715 de 2019 referente a que "los agentes comercializadores del Mercado de Energía Mayorista estarán obligados a que entre el 8 y el 10% de sus compras de energía provengan de fuentes no convencionales de energía renovable , a través de contratos de largo plazo asignados en determinados mecanismos de mercado que la regulación establezca."

Adicionalmente y dando cumplimiento al artículo 4° de la Resolución 40715 de 2019 dispuso que, para el cumplimiento de la obligación del artículo 3°, los contratos que celebren los agentes comercializadores deberán cumplir con la totalidad de las siguientes condiciones:

- "1. La energía deberá provenir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.
2. La energía será adquirida mediante contratos de largo plazo, con períodos de suministro mayor o igual a diez (10) años, registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC).
3. Los contratos de largo plazo deberán ser suscritos bajo las reglas de los siguientes mecanismos de mercado:
 - a. "Los mecanismos que defina el MME para el cumplimiento de los objetivos de política contenidos en el Decreto 0570 de 2018.
 - b. Los mecanismos para la comercialización de energía eléctrica, aprobados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), bajo las reglas contenidas en la Resolución CREG 114 de 2018.
 - c. Las convocatorias públicas que deben adelantar los comercializadores minoristas para la celebración de contratos de energía eléctrica destinados a atender el mercado regulado en cumplimiento de las reglas contenidas en la Resolución CREG 079 de 2019." (Subrayado fuera del texto).



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com
📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



Por lo anterior, los presentes Pliegos de Condiciones, cumplen con los objetivos y principios señalados en el marco normativo y regulatorio descrito anteriormente y en general en la ley aplicable, al señalar los criterios explícitos, objetivos, verificables, razonables, proporcionados y previamente establecidos.

1.1. ELABORACIÓN DE TÉRMINOS Y PRINCIPIOS DE COMPORTAMIENTO:

Los términos de referencia se elaboran con base en el requerimiento técnico que realiza respectivamente cada proceso, la reglamentación vigente emitida por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG.

Por su parte, la Resolución CREG 130 de 2019, por la cual se definen los principios, comportamientos y procedimientos que deben cumplir los comercializadores en la celebración de contratos de energía, establece en su artículo 5 los principios que deben guiar la contratación de energía por parte de los comercializadores.

De acuerdo con lo anterior, los comercializadores que realicen las convocatorias públicas para la celebración de contratos deben adelantar dichos procesos de conformidad con los siguientes principios:

“1. Eficiencia: La cantidad y el precio de la energía eléctrica cubierta por medio de los contratos que se celebren a través de las convocatorias públicas deben ser resultado de un proceso de libre competencia que minimice los costos o los riesgos de mercado asociados a la compra de energía en bolsa para el usuario regulado.

2. Transparencia: Los participantes en las convocatorias públicas y las autoridades de inspección, control y vigilancia disponen de información completa, simétrica, oportuna, veraz y suficiente sobre la realización de la convocatoria, los requisitos habilitantes, las condiciones de participación, la metodología de evaluación de las ofertas, las fechas y plazos establecidos para la entrega de documentos, la publicación de resultados y las auditorías, en caso de que aplique.

3. Neutralidad: Los requisitos habilitantes y las condiciones de participación en las convocatorias públicas no pueden, ni tácita ni explícitamente, imponer barreras a la entrada o condiciones de acceso que no se fundamenten en criterios explícitos, objetivos, verificables, razonables, proporcionados y previamente establecidos. Los pliegos de condiciones, los requisitos habilitantes, procedimientos y metodología de evaluación de ofertas que establezca el comercializador al momento de realizar una convocatoria pública deben garantizar que no haya una discriminación arbitraria hacia los participantes. Los resultados de las convocatorias públicas deben estar en función exclusivamente de variables objetivas, verificables y pertinentes.

4. Fiabilidad: Las condiciones de participación y los requisitos habilitantes establecidos en la convocatoria pública, así como el esquema de garantías establecido en los contratos, permiten valorar y gestionar de forma objetiva y suficiente el riesgo de la posición contractual de las partes.”



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 – 75 Montería – Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



2. PROPONENTES

Podrán participar como proponentes todas las personas que tengan la categoría de generadores o comercializadores que se encuentren participando actualmente del mercado de energía Mayorista, que estén inscritos ante el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC).

Si el proponente concurre por conducto de un representante o mandatario, deberá anexar el documento mediante el cual ha ofrecido la representación a su apoderado, en el que consten expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

Los proponentes deberán acreditar su existencia y representación de conformidad con la ley. Para efectos de la contratación, la duración de la sociedad debe ser al menos de 1 año más que el plazo de ejecución del contrato

3. CRONOGRAMA CONVOCATORIA

Nº	ACTIVIDAD	FECHA	HORA
1	Fecha de publicación de aviso.	25/03/2025	
2	Publicación de pliegos de consulta.	25/03/2025	
3	Plazo máximo para la recepción de comentarios al pliego de consulta.	30/03/2025	17:00
4	Respuesta a observaciones a pliegos de consulta.	02/04/2025	
5	Publicación de pliegos definitivos.	04/04/2025	
6	Recepción de requisitos habilitantes y ofertas.	22/04/2025	15:00
7	Remisión de oferta reserva al ASIC por parte de Sol&Cielo Energía SAS ESP.	22/04/2025	
8	Publicación de lugar y hora de la audiencia pública de la adjudicación	24/04/2025	
9	Entrega informe al ASIC sobre oferentes habilitados.	30/04/2025	18:00
10	Audiencia pública de evaluación de resultados.	02/05/2025	15:00
11	Fecha máxima para la formalización de contratos.	21/05/2025	
12	Fecha máxima para la solicitud de registro de contratos ante el ASIC.	27/05/2025	

3.1 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Sol&Cielo Energía S.A E.S.P designa como persona contacto de la convocatoria pública CP-SCEC2025-001 para atender y responder a consultas acerca de Asuntos Legales y Contratación a:

- Nombre: Maria Teresa Barrios Negrete
- correo lidermem@sol-cielo.com,
- Teléfono: 3054221955
- Dirección: Cll 61 # 7-75, Barrio la Castellana, Montería, Córdoba, Colombia

4. PUBLICACIÓN PLIEGOS DE CONSULTA

Los pliegos de consulta se encuentran disponibles a partir de la fecha estipulada en el cronograma, la documentación deberá ser consultada en el expediente electrónico del SICEP y a través de esta plataforma deberá realizarse la participación. Para participar no se requiere la compra de pliegos.

5. CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDA

Sol&Cielo Energía S.A.S E.P, está interesada en comprar la energía que requiere para atender la demanda de su mercado regulado en las cantidades que se indican en el anexo No. 5 de este pliego.

- Anexo 5 A: Curva de carga JUNIO-2025 a DICIEMBRE-2035 y cuadro de oferta (Producto 1)

En el anexo 5 se contiene el tipo de oferta requerida, la cual para la vigencia es curva, con la información requeridas para días ordinarios (lunes a viernes), sábados y domingos o festivos, los cuales son la base para la presentación de la oferta.

Ofertas parciales: Los interesados NO podrán presentar ofertas parciales (con distinto porcentaje % de participación) entre horas.

Para efecto de los interesados cabe resaltar que el punto de entrega de la energía será el Sistema de Transmisión Nacional. (STN).

6. MODALIDAD DE PRECIOS

Para la determinación del precio del contrato individual para cada proponente que pueda derivar de esta convocatoria se tendrá en cuenta lo establecido en la



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

📧 info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



resolución CREG 024 de 1995, en lo referente a tipos de contratos. Todas las ofertas deberán ser presentadas en pesos colombianos.

Se entiende que los precios ofertados incluyen todos los cargos que son responsabilidad de los proponentes. Sol & Cielo Energía SAS ESP, no acepta reclamaciones posteriores por costos no incluidos en los precios de las ofertas. Los oferentes podrán presentar ofertas así:

Producto 1:

Se requiere energía para atender el mercado regulado de Sol&cielo Energía SAS ESP, producto requerido Curva igual a la establecida en el anexo 5 A (curva).

La cantidad que pueden ofrecer es la siguiente:

- a. El 100% de lo requerido
- b. Un porcentaje inferior ó igual al 100% sobre la cantidad requerida para cada una de las horas solicitadas, este porcentaje puede variar de un mes a otro, sin embargo, no podrá variar entre tipo de día (OR, SA, DO+FE), ni horas.

Los oferentes podrán presentar sus ofertas en la modalidad pague lo contratado como un porcentaje (%) de la curva solicitada con hasta dos (2) cifras decimales para cada producto a contratar.

El porcentaje ofertado deberá ser específico en que periodo se aplicará (mensual u horario) será aplicado a las cantidades solicitadas, además se redondeará a dos (2) decimales, con el fin de obtener las cantidades horarias ofertadas por tipo de día y las cantidades totales mensuales y anuales ofertadas. La energía debe ser presentada en unidades de kWh.

Los precios presentados en las ofertas deberán ser monomios, mensualizados, sin discriminar periodo de carga, ni tipo de día. NO se aceptarán ofertas con precios discriminados por franjas horarias.

Las ofertas deben presentarse en precios con dos cifras decimales y fijos en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh), no se aceptarán ofertas que presenten otro esquema de precios que no sean determinados o indexados con índices diferentes al IPP serie oferta interna.

Resumen del producto 01	
Tipo de contrato	Pague lo contratado FNCER
Tipo de carga	Se permite ofertar desde las 0:00 hasta las 23:59 horas para todos los días, siempre y cuando se acomode a la curva ofertada en el anexo 5.
Vigencia del contrato	Fecha de inicio: 01 de JUNIO de 2025 Fecha final: 31 de DICIEMBRE de 2035 o hasta la fecha final del suministro ofertado.
Mercado de referencia	Mercado regulado



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

info@sol-cielo.com www.sol-cielo.com

Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



Tamaño del contrato	[9.6 GW] Según curvas solicitadas en el anexo 5
Indexador	IPP Oferta interna en su versión definitiva, precio base de febrero del 2025
Garantías	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
Otros términos	Se permite ofertar distintos % entre meses, siempre y cuando no se superen las cantidades máximas solicitadas en la hora.

7. SITIO DE ENTREGA DE LA ENERGÍA

El sitio de entrega serán las fronteras comerciales actuales y/o futuras de SOL&CIELO ENERGÍA SAS ESP con el Sistema de Transmisión Nacional.

8. FORMA DE PAGO

Sol&Cielo Energía SAS ESP pagará la energía suministrada con recursos propios derivados de su operación comercial.

El pago lo efectuará Sol&Cielo Energía SAS ESP a los 30 días calendario contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo, si es día hábil, de lo contrario lo hará el día hábil inmediatamente anterior.

Para la aplicación de la formula se usará el IPP serie oferta interna provisional que sea publicado por la autoridad competente.

El precio tendrá una actualización de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Precio_{mes} = Po_{mes} * \frac{IPP_{mes}}{IPP_{enero2025}}$$

Donde:

$Precio_{mes}$ = Precio de liquidación de la energía despachada en el mes.

Po_{mes} = Precio de oferta establecido en el contrato firmado por ambas partes.

IPP_{mes} = Índice de Precios al Productor total serie oferta interna en su versión definitiva certificado por el DANE para el mes de febrero de 2025

En el evento que en el desarrollo de la convocatoria o a futuro se establezcan normas que cambien el efecto de liquidación, las partes harán los trámites necesarios para actualizarse conforme a la normatividad vigente.

9. OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE MODIFICACIONES A PLIEGOS DE CONSULTA



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



Los potenciales proponentes podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones a los presentes pliegos mediante comunicación dirigidas vía email al correo electrónico lidermem@sol-cielo.com e info@sol-cielo.com, desde el día de publicación de pliegos de consulta, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma para su recepción. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta hora y fecha no serán objeto de respuesta.

10. PUBLICACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS

Sol&Cielo Energía SAS ESP publicará los pliegos definitivos en la fecha establecida para este ítem en el cronograma, a través del portal SICEP, indicando adicionalmente las respuestas a las observaciones que sean enviadas.

11. SERIEDAD DE LA OFERTA

Para garantizar la seriedad de la oferta, el oferente deberá suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado como Anexo No. 4 en este pliego. Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de Sol&Cielo Energía SAS ESP al VENDEDOR conforme a lo dispuesto en la minuta de contrato incorporada al presente pliego de condiciones.

- Vigencia: La vigencia será de 60 días calendario contados a partir del día siguiente al cierre de la convocatoria
- Partes: El proponente (Deudor) y Sol&Cielo Energía SAS ESP identificada Nit 901562653-9 (Beneficiaria)

La Empresa Sol&Cielo Energía SAS ESP, devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré, dentro de los 60 días siguientes después del cierre de la invitación pública, siempre y cuando el oferente este a paz y salvo por todas las obligaciones derivadas de su participación en este proceso contractual.

12. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

La oferta deberá incluir el diligenciamiento del anexo para el periodo requerido (anexo 5), los periodos respecto a los cuales los proponentes no estén interesados en ofertar se deberán colocar las letras OND (Oferta No disponible).

En caso de no presentar oferta por la totalidad de la energía, para el anexo 5 podrá ofertar sobre las curvas presentadas por Sol&Cielo Energía SAS ESP en el anexo 5, deberá indicar los porcentajes de la curva ofrecidos, en los espacios dispuestos para ello en el anexo 5.

13. REQUISITOS HABILITANTES.



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

📧 info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



Los requisitos habilitantes requeridos por Sol&Cielo Energía SAS ESP para la presente convocatoria son los siguientes:

13.1. Requisitos Legales:

- a. Carta de presentación de la oferta firmada por el proponente aceptando expresamente los términos de referencia y sus modificaciones, si las hubiere, e igualmente aceptando conocer. La cual deberá contener teléfono, celular, persona de contacto y correo electrónico al cual Sol&Cielo Energía SAS ESP remitirá las comunicaciones que se requieran entendiéndose legalmente surtidas al ser enviadas por este medio.
- b. Certificado de inscripción y paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC SIC como agente activo del Mercado de Energía Mayorista (Generador y/o Comercializador) con fecha de expedición no mayor a un mes.
- c. Estar inscrito y participe actualmente en el Mercado de Energía Mayorista como agente generador y/o comercializador de energía eléctrica, para lo cual deberá aportar el certificado expedido por el ASIC - XM S.A. E.S.P
- d. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a 30 días contados desde la fecha de cierre de la presente convocatoria, o el documento pertinente de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente.
- e. Registro Único Tributario - RUT, generado con no más de sesenta (60) días calendario de anticipación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
- f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
- g. Entreguen suscrito el Formato de conocimiento, vinculación o actualización de proveedores, el cual será compartido a través de correo electrónico previa solicitud por parte del proponente.
- h. Tener registrado el(los) proyecto(s) de generación de energía eléctrica proveniente de FNCER en cualquiera de las fases del registro del Registro de Proyectos de Generación de Energía administrado por la UPME.
- i. Cumplir con la Capacidad de Respaldo de Operaciones en el Mercado- CROM- para venta dispuestas en la Resolución CREG 156 de 2012 y aquellas que la modifiquen o complementen, durante toda la vigencia del suministro de energía objeto del suministro descrito en los presentes Pliegos de Condiciones



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
info@sol-cielo.com www.sol-cielo.com
Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



- j. Presentar la autorización de los órganos sociales competentes para que el Interesado se presente a la Convocatoria y formule oferta vinculante e incondicional, incluida la facultad para contratar en cuantía ilimitada y las autorizaciones pertinentes al representante legal, cuando corresponda.

13.2. Requisitos Financieros:

- a. Pagare en blanco y carta de instrucciones que garantizan la de seriedad de la oferta en original o con firma digital.
- b. Certificación cuenta bancaria del oferente, esta certificación debe estar firmada y tener una fecha de expedición no mayor a 30 días

La omisión de adjuntar en la propuesta la carta de presentación es insubsanable. Los demás requisitos son "subsanales" y en caso de omisión Sol&Cielo Energía SAS ESP podrá requerir que se adjunten o solicitar respecto a ellos aclaraciones, complementaciones o correcciones, para lo cual el comité evaluador podrá otorgar un plazo hasta de cinco (3) días hábiles, mediante envío de comunicación al e-mail reportado por el proponente en la carta de presentación.

14. SITIO Y PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS.

Los oferentes deberán registrar en el SICEP las ofertas, simultáneamente con la entrega de los requisitos habilitantes, hasta la fecha y hora límite establecido en el cronograma contenido en el numeral 3 de este pliego de condiciones.

15. RECEPCIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SUBSANACION.

Los proponentes deben remitir los requisitos habilitantes al ASIC según lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los oferentes interesados carguen en el SICEP.

Los oferentes deberán registrar en el SICEP por cada oferta en un único archivo en formato PDF con los requisitos habilitantes expresados en el numeral 13 y un archivo en formato Excel con las cantidades y precios para cada oferta presentada, nombrados de la siguiente forma:

1. REQUISITOS HABILITANTES CP-SCEC2025-001-(CODIGO SIC DEL OFERENTE).
2. OFERTA CANTIDADES Y PRECIOS CP-SCEC2025-001-(CODIGO SIC DEL OFERENTE).

En lo concerniente al pagare en blanco y carta de instrucciones que garantizan la seriedad de la oferta, estos pueden ser aportados con firma digital o en documento físico con firma manuscrita, en este último caso debe ser enviada por correo



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

info@sol-cielo.com www.sol-cielo.com

Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



certificado a la sede principal ubicada en la calle 61 # 7-75 en Montería (Córdoba) a nombre de John Fredy Monsalve Gil y la fecha límite para su recepción será máximo 3 días hábiles después de la fecha de cierre de recepción de ofertas.

Sol&Cielo Energía SAS ESP verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes entregados por el ASIC y en caso de encontrar algún incumplimiento en los requisitos habilitantes, deberá el oferente, en el plazo establecido en el cronograma, realizar las subsanaciones a las que haya lugar. Vencido el plazo se desestimarán la información que se reciba. Todos los documentos solicitados que se presenten son subsanables dentro del plazo establecido. Los requisitos que no se presentaron o no existían en el plazo establecido no son subsanables. Una vez verificado lo anterior, Sol&Cielo Energía SAS ESP remitirá al ASIC los oferentes habilitados para participar en la convocatoria.

16. METODOLOGÍA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Dentro de la audiencia pública de adjudicación EL COMPRADOR aplicará el presente procedimiento de evaluación para cada producto requerido, previa apertura de las ofertas económicas, las cuales se conocerán 24 horas antes de la Audiencia de evaluación de ofertas a través del SICEP:

- Sol&Cielo Energía SAS ESP efectuará los estudios técnico, económico y jurídico del caso y el análisis comparativo para asegurar la selección objetiva de las ofertas más favorables.
- Solo se tendrán en cuenta ofertas con curvas que cumplan con los requisitos solicitados.
- La evaluación de ofertas y la adjudicación se realizará por precio teniendo en cuenta la oferta reserva, ordenando las ofertas de menor a mayor, hasta lograr la mejor adjudicación hasta el 100% de la demanda solicitada en esa hora, con el precio de adjudicación ponderado que no supere el precio de reserva.
- La empresa presentará oferta reserva de acuerdo con la resolución CREG 130-2019 y será de conocimiento público en la audiencia, siendo la condición para aceptar o rechazar una oferta. Esta oferta reserva se tendrán en cuenta para la evaluación cuyo precio promedio ponderado de adjudicación sea inferior o igual a dicho valor.
- Para resolver los posibles casos de empate en precio en dos o más ofertas adjudicables, se adjudicará a prorrata de la energía ofertada conforme a la relación energía ofertada sobre la energía a adjudicar si que esta supere la energía requerida.

16.1 OFERTA DE RESERVA.

Sol&Cielo Energía SAS ESP remitirá al ASIC la oferta reserva, en el día y hora estipulados para esto en el cronograma de estos términos y el numeral 3 de los pliegos.



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



La oferta de reserva contiene las condiciones de precio o cantidad fijadas por el comercializador que realiza la convocatoria a partir de las cuales una oferta remitida por un oferente es calificada para la evaluación de ofertas.

17. AUDIENCIA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

Sol&Cielo Energía SAS ESP, a través del representante legal o su delegado en compañía del comité evaluador en audiencia pública evaluará y dará a conocer los resultados de adjudicación el día mencionado en el cronograma para ello, en su Sede principal ubicada en la calle 61 # 7-75 en Montería (Córdoba), y se transmitirá de manera virtual, basados en la circular CREG 027 del 30 de marzo de 2020. El link de la plataforma de acceso se publicará en el expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP.

Quien asista a la audiencia debe acreditar la condición en que actúa, bien sea como oferente, autoridades de inspección, control y vigilancia, o terceros interesados que soliciten su participación.

A efectos de presentar reclamaciones de forma verbal las que serán resueltas durante la audiencia pública, podrán realizarse a través del representante legal o un tercero mediante poder debidamente otorgado que debe ser enviado con antelación de un (1) día hábil a la siguiente dirección electrónica: info@sol-cielo.com antes de realizar la audiencia.

PARAGRAFO: Sol&Cielo Energía SAS ESP enviara al oferente adjudicatario la minuta del contrato diligenciada para su revisión y legalización.

18. DECLARATORIA DESIERTA

Sol&Cielo Energía SAS ESP podrá declarar desierta la presente Invitación en los siguientes casos, según la resolución CREG 130 de 2019.

- a. No se presenten propuestas.
- b. Porque ningún oferente haya quedado habilitado.
- c. No existen ofertas que cumplan los requisitos establecidos en estos pliegos.

19. METODOLOGÍA PARA RESOLVER RECLAMACIONES U OBJECIONES AL PROCESO DE EVALUACION DE OFERTAS

En caso de existir reclamaciones u objeciones al proceso de evaluación de ofertas, se deben presentar por parte de los oferentes en la audiencia pública (se aceptan de manera verbal) en donde se lleva a cabo la evaluación. Sol&Cielo Energía SAS ESP analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación. Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo.



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
📧 info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com
📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



20. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

En caso de resultar la convocatoria con ofertas adjudicadas, los contratos deben ser suscritos a más tardar en la fecha establecida para ello en el cronograma.

En el evento de que el proponente no suscriba el contrato, Sol & Cielo Energía SAS ESP podrá hacer efectivo el título que garantiza la seriedad de la propuesta sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar por los daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar.

21. REGISTRO DE CONTRATOS

En caso de resultar la convocatoria con ofertas adjudicadas, Sol & Cielo Energía SAS ESP solicitará el registro de los contratos ante el ASIC, en el plazo establecido en la norma CREG. En caso de no poderse cumplir con este plazo por problemas causados por parte del oferente adjudicado, se podrá hacer efectivo el título que garantiza la seriedad de la propuesta sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar por los daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar.

22. TITULO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURÍDICO.

Por parte del Vendedor.

Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, el Oferente que resulte favorecido deberá entregar a Sol & Cielo Energía SAS ESP dentro de los cinco(5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, que avalará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida del contrato.

Sol & Cielo Energía SAS ESP, devolverá al VENDEDOR, esta carta de instrucciones y el pagaré, dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato que se suscriba, siempre y cuando el oferente este a paz y salvo por todas las obligaciones derivadas de su ejecución.

Por parte del comprador

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución del contrato que se adjudique, Sol & Cielo Energía SAS ESP se obliga para con EL VENDEDOR, a suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, con la firma del contrato, en los términos del modelo incorporado como Anexo No. 4 en este pliego. Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de la Sol & Cielo Energía SAS ESP al VENDEDOR conforme a lo dispuesto en la minuta de contrato incorporada al presente pliego de condiciones.



SOL & CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



Los mencionados títulos, pagare en blanco y carta de instrucciones, deben ser aportados con firma digital o en documento físico con firma manuscrita en este último caso debe ser enviada por correo certificado a su sede principal ubicada en la calle 61 # 7-75 en Montería (Córdoba) a nombre de John Fredy Monsalve Gil dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato.

23. IMPUESTOS

Las ofertas que se presente con motivo de esta convocatoria deberán incluir los impuestos a que haya lugar. Sol & Cielo Energía SAS ESP no conoce de la existencia de impuestos especiales que puedan afectar la presentación de las ofertas; sin embargo, es responsabilidad de los oferentes evaluar los impuestos que pudiesen aplicar respecto a su propuesta no asumiendo Sol & Cielo Energía SAS ESP a futuro responsabilidad alguna por este aspecto.

24. ANEXOS

Anexo 1: Carta de presentación.

Anexo 3: Minuta de contrato.

Anexo 4: Formato de pagare y carta de instrucciones.

Anexo 5 A: Curva de carga JUNIO-2025 a DICIEMBRE-2035 y cuadro de oferta (Producto 1)

Anexo 7. Reglamento de facturación y forma de pago



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
info@sol-cielo.com www.sol-cielo.com
Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN

(Ciudad y fecha)

Señores SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P.

Montería

Referencia: Solicitud de ofertas para el suministro de energía eléctrica con destino al mercado regulado Convocatoria Pública CP-SCEC2025-001

Apreciados Señores:

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública de Ofertas para la contratación del suministro de energía con destino al mercado regulado Convocatoria Pública CP-SCEC2025-001, presento oferta para suministrar energía eléctrica con destino al mercado regulado, y en el caso de ser adjudicado por SOL&CIELO ENERGÍA SAS ESP. en los términos consignados en la oferta de cantidades y precios presentada. Declaro así mismo:

- Que manifiesto expresamente haber leído el Pliego de Condiciones y conocer la solicitud requerida y, en consecuencia, me someto a las condiciones en ellas establecidas.
- Que toda la información y documentación suministrada es veraz.
- Que conocemos la información general, especificaciones y demás documentos del Pliego de Condiciones, así como sus adendas y anexos y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
- Que no nos encontramos incurso en ninguna de las limitaciones indicadas en el numeral 4.1 del Pliego de Condiciones.
- Que renunciamos a cualquier reclamación por desconocimiento de las condiciones o de errónea interpretación del Pliego de Condiciones.
- Que en caso de ser favorecido(s) en la presente selección nos comprometemos a pagar los impuestos y demás que resulten a que haya lugar y a expedir las garantías requeridas de acuerdo con el contrato que se derive.
- Que nos comprometemos a ejecutar el contrato en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones y en la oferta, previo cumplimiento de los requisitos para el inicio del contrato.



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

📧 info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



- Que ni la sociedad, ni los Socios, Representantes Legales, miembros de la Junta Directiva con una participación accionaria mayor al 5% han sido o están incluidos en listas vinculantes para Colombia, así como en las listas emitidas por Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P., pero en todo caso es obligación del VENDEDOR dar aviso, comunicar o notificar por medio escrito previa a la celebración del contrato y durante su ejecución de cualquier circunstancia actual o sobrevenida que pueda representar un riesgo en la inclusión de las mencionadas listas.

Atentamente,

Nombre proponente o razón social firma: _____

Dirección comercial del proponente: _____

Ciudad y Departamento: _____

Teléfonos: _____

Correo Electrónico: _____

Firma del representante legal, c.c. _____ de _____



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

☎ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



ANEXO No. 3

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA No. _____ - 2025

PROCESO CP-SCEC2025-001

OBJETO	SUMINISTRO DE ENERGÍA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO.
PERIODO	
VENDEDOR	
COMPRADOR	EMPRESA DE ENERGÍA SOL&CIELO ENERGÍA SAS ESP
TIPO DE CONTRATO	
VALOR	

Entre los suscritos, **FEDERICO JARAMILLO MONTOYA**, mayor de edad, domiciliado y residente en Montería, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.388.692 de Medellín, actuando como representante legal de **SOL&CIELO ENERGÍA SAS ESP**, identificada con NIT 901.562.653-9, empresa de servicios públicos domiciliarios de naturaleza privada, constituida por documento privado del 24 de enero de 2022 de la Asamblea Constitutiva de Montería, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de febrero de 2022, con el No. 55245 del Libro IX, bajo el número 1576 del Libro IX y que en adelante se denominará el COMPRADOR, y la empresa _____, identificada con NIT _____, representada legalmente por _____, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA previo proceso de invitación publica CP-SCEC2025-001 en el cual el VENDEDOR fue el adjudicatario. El presente contrato se registrará por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: Por el presente contrato el VENDEDOR se obliga a suministrar al COMPRADOR y éste a recibir de aquella energía eléctrica para destinar al mercado regulado, a cambio de un precio.

SEGUNDA. MODALIDAD Y ALCANCE DEL SUMINISTRO: En desarrollo del presente contrato el VENDEDOR se compromete a suministrar energía al COMPRADOR en la modalidad y en la cantidad señalada en el anexo 5 para el contrato tipo "Pague lo contratado" año ____.

TERCERA. DURACIÓN: El contrato tendrá una duración a partir del ____ de ____ de ____ a las 00:00 horas hasta el día ____ de ____ de ____ a las 24:00 horas.



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El contrato es de cuantía indeterminada. Este valor sólo será determinado periódicamente durante su ejecución liquidando mensualmente la cantidad de energía real suministrada de acuerdo al despacho que registre el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC).

QUINTA. PRECIO DEL SUMINISTRO: El precio es el indicado en el anexo 5 para los contratos tipo "Pague lo contratado año ____", respectivamente y está referido a pesos colombianos del mes de Julio del año 2025.

SEXTA. FORMULA DEL AJUSTE DEL PRECIO: La actualización mensual del precio expresado en la cláusula quinta de este contrato, se hará con base en la variación del Índice de Precios al Productor Total Nacional Serie Oferta Interna certificado por el DANE, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$$Precio_{mes} = Po_{mes} * \frac{IPP_{mes}}{IPP_{enero2025}}$$

Donde:

$Precio_{mes}$ = Precio de liquidación de la energía despachada en el mes.

Po_{mes} = Precio de oferta establecido en el contrato firmado por ambas partes.

IPP_{mes} = Índice de Precios al Productor total serie oferta interna en su versión definitiva certificado por el DANE para el mes de febrero de 2025

En el evento que en el desarrollo de la convocatoria o a futuro se establezcan normas que cambien el efecto de liquidación, las partes harán los trámites necesarios para actualizarse conforme a la normatividad vigente.

SÉPTIMA. SITIO DE ENTREGA: El sitio de entrega serán las fronteras comerciales actuales y/o futuras de SOL&CIELO ENERGÍA SAS ESP con el Sistema de Transmisión Nacional

OCTAVA. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: La facturación y forma de pago se hará conforme a lo establecido en el anexo No. 6 "Reglamento de Facturación y Forma de Pago".



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
info@sol-cielo.com | www.sol-cielo.com
Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba | 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



NOVENA. INTERESES DE MORA: El incumplimiento del COMPRADOR en el pago de la energía en los plazos pactados, generará intereses moratorios a favor del VENDEDOR a la tasa máxima permitida por la Ley. **PARÁGRAFO:** No será necesario constituir en mora al COMPRADOR para efectos del pago de los intereses moratorios a favor del VENDEDOR.

DÉCIMA. IMPUESTOS: Los impuestos, tributos, estampillas u otras deducciones de carácter municipal, departamental y nacional, que sean aplicables al Contrato estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación tributaria. Las partes se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesario para la correcta aplicación de sus obligaciones tributarias. Los impuestos que se establezcan con posterioridad a la presentación de la oferta y suscripción del contrato serán asumidos de conformidad como lo establezca la normatividad tributaria vigente.

DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN: El presente contrato no podrá ser cedido por alguna de las partes sin expreso consentimiento de la otra. **PARÁGRAFO:** En el evento de presentarse fusión, escisión o transformación de las partes, las mismas aceptan anticipadamente que ceden todos sus derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a la persona que lo sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de las poseídas por la parte cedente.

DÉCIMA SEGUNDA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Para la celebración y ejecución del presente Contrato, las partes declaran que no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley.

DÉCIMA TERCERA. REGISTRO DEL CONTRATO Y EXIGIBILIDAD: Una vez suscrito el contrato, el registro del mismo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) será responsabilidad del COMPRADOR y del VENDEDOR de acuerdo con los plazos establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019 y a las demás normas que la complementen, modifiquen, reformen y/o sustituyan.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso que al momento del registro del contrato, alguna de las partes no se encuentre a paz y salvo con el SIC, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente o si el VENDEDOR no registró oportunamente el contrato u otro motivo imputable a alguna de las partes, y dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo quinto de la resolución CREG 006 de 2003 o



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



aquellas resoluciones que la modifiquen o sustituyen, el ASIC retarde la fecha de entrada en Operación Comercial del respectivo contrato más allá de la fecha establecida en la cláusula tercera de este contrato, la parte que ocasiona el retardo cancelará a la parte cumplida a título de pena, una energía igual a la contratada asociada a los días de desplazamiento en la fecha de inicio del contrato liquidada a la diferencia entre el precio de bolsa y los precios indicados en los anexos de precios del presente contrato, debidamente indexados, si el precio de escasez de activación es menor que el precio de bolsa de energía, se utilizará el precio de escasez de activación.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que esta diferencia sea negativa no se cobrará ningún valor. **PARAGRAFO TERCERO:** El trámite de registro del contrato en el aplicativo del ASIC será realizado por las partes, debidamente coordinado y cumpliendo con la regulación vigente, en todo caso el VENDEDOR deberá garantizar que el contrato sea registrado oportunamente y despachado por el ASIC de acuerdo a los términos del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS POR PARTE DEL VENDEDOR: Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, cada una de las partes entregará a favor de la otra un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones.

POR PARTE DEL COMPRADOR: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución del contrato, el COMPRADOR, se obliga para con el VENDEDOR, a suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones.

DÉCIMA QUINTA. CAUSALES DE SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes podrá suspender el contrato o terminarlo unilateralmente previa comunicación escrita a la otra parte, ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales:

- a) Si el COMPRADOR incumple el pago en los plazos pactados de dos (2) facturas consecutivas o no sin perjuicio de que el VENDEDOR inicie el proceso de limitación de suministro.
- b) El incumplimiento del VENDEDOR en la entrega de la energía contratada. No constituye incumplimiento, y por tanto no da lugar a la suspensión o terminación del contrato, las restricciones en el suministro por racionamiento de energía y potencia, decretadas a nivel nacional, o por limitaciones en las redes de transmisión.
- c) El desplazamiento de este contrato por el suministro parcial o total mediante la suscripción por parte del COMPRADOR de otro(s) contrato(s) en cualquier modalidad.



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

📧 info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



- d) La cesión del contrato sin el consentimiento previo y escrito, por cualquiera de las partes.
- e) El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 y el incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado Mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido.
- f) Cuando cualquiera de las partes entre en los programas de limitación de suministro.
- g) Cuando cualquiera de las partes, sus accionistas, asociados o socios con participación superior a 5% sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, sean incluidos en las listas internacionales vinculantes para el Estado Colombiano de conformidad con el derecho internacional (listas de la Organización de Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control).
- h) En el evento que el COMPRADOR no constituya o no actualice o ajuste la garantía de pago en las cuantías, vigencias y plazos que le hayan sido solicitados por el VENDEDOR si aplica.
- i) Las partes se comprometen a cumplir con la capacidad de respaldo para operaciones en el MEM, en el evento que no se cumpla con lo señalado en la Resolución 156 de 2012 y las que las modifiquen o sustituyan, la parte cumplida podrá dar por terminada la relación jurídica y hacer efectiva la cláusula penal.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de dar aplicación a la terminación unilateral del contrato en los términos establecidos en la presente cláusula, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, el contrato se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, y la parte cumplida ejercerá su derecho al pago estipulado en la cláusula décima séptima - cláusula penal pecuniaria del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La prórroga por un período consecutivo mayor a treinta (30) días calendario de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito será causal para dar lugar a la terminación del contrato por la parte afectada.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL DESPACHO ANTE EL ASIC: En el evento de terminación unilateral del contrato por alguna de las causales señaladas en la cláusula anterior, la parte afectada informará inmediatamente al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y queda facultada para solicitarle la suspensión o terminación del despacho del contrato.



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com
📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



DÉCIMA SÉPTIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de resolución o terminación del contrato por incumplimiento grave o de incumplimiento definitivo del mismo, la parte incumplida pagará a la otra, a título de cláusula penal una suma igual al 10% del valor estimado que falte por ejecutarse del contrato valorado con la tarifa respectiva, como estimación anticipada de los perjuicios. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La parte afectada podrá cobrar los perjuicios causados en lo que exceda de la cláusula penal. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las partes renuncian expresamente a cualquier reclamo para que se haga exigible en su contra la cláusula penal, así como renuncian expresamente a ser reconvenidas judicialmente o requeridas por escrito para ser constituidas en mora para hacer exigible la cláusula penal.

DÉCIMA OCTAVA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: De presentarse un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, las partes quedarán relevadas del cumplimiento de sus funciones, debiendo la parte afectada dar aviso a la otra, dentro de los diez (10) días siguientes a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la parte afectada entregará a la otra parte todos los detalles del hecho que la/lo constituye, así como la documentación certificada que dicha parte pueda requerir.

DÉCIMA NOVENA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las diferencias o discrepancias que se presenten con ocasión del presente Contrato serán dirimidas por la justicia ordinaria, sin perjuicio que las partes en común acuerdo decidan, acudir a alguno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. **PARAGRAFO. DOCUMENTOS:** Hacen parte integrante de este contrato y por tanto obligan jurídicamente a las partes los siguientes documentos: Los anexos y las actas y documentos que durante su ejecución se firmen por los representantes legales de las partes o sus delegados

VIGÉSIMA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales el domicilio contractual es el municipio de Montería (Córdoba)

VIGÉSIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El contrato quedará perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución debe estar registrado ante el ASIC y suscritas las garantías mencionadas en la cláusula décima cuarta.

VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes se comprometen a liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación **PARÁGRAFO:** En el evento que el ASIC llegare a rectificar la liquidación de las transacciones comerciales del mercado Mayorista que impliquen una nueva factura de



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
info@sol-cielo.com www.sol-cielo.com
Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



energía con posterioridad a la fecha de suscripción del acta de liquidación, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso.

VIGÉSIMA TERCERA. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: Para la supervisión de la ejecución de este contrato, el COMPRADOR designa como supervisor al GERENTE DE OPERACIONES. El VENDEDOR podrá designar un supervisor o interventor para este contrato a través de su procedimiento interno.

VIGÉSIMA CUARTA. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones y resoluciones a que haya lugar en razón del presente contrato serán remitidas por las partes así:

- VENDEDOR: _____, _____, Teléfono _____, Fax _____, email: _____,
- COMPRADOR: Al correo info@sol-cielo.com a la dirección Calle 61 # 7 - 75 Montería (Córdoba), teléfono 3003397654.

VIGÉSIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD: Las partes convienen en obtener, de manera recíproca, autorización por escrito antes de hacer avisos publicitarios, sobre las actividades desarrolladas por ellas en relación con el contrato. De igual manera, las partes deberán exigir de sus empleados, el cumplimiento de este requisito. Las partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para operaciones distintas de la ejecución del contrato (excepto la inscripción del presente contrato ante el ASIC, y el cumplimiento de la reglamentación vigente expedida en la CREG), de cualquier información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial que obtenga por razón de la ejecución del contrato, o que le sea revelada por la otra parte, así como de cualquier información sobre las operaciones, métodos, sistemas y procedimientos de la otra parte. Así mismo, las partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre tales informaciones. En términos generales el presente contrato goza de confidencialidad.

VIGÉSIMA SEXTA. ORIGEN DE INGRESOS: Las PARTES declaran que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se comprometen a no utilizarse entre sí o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obligan a reportar a cada una de Las PARTES la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
info@sol-cielo.com | www.sol-cielo.com
Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba | 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



socios, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas de riesgo delictivo administradas por Naciones, Organizaciones o entidades nacionales o internacionales, las cuales podrán ser consultadas por Las PARTES, así como la vinculación en indagación preliminar o investigación, por un eventual delito de lavado de activos, financiación del terrorismo o actividades delictivas similares, por parte de entidades o autoridades en Colombia o el exterior.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. ANTICORRUPCIÓN: Las PARTES se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e internacionales, Convenciones, Tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, especialmente las leyes: (i) Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anti Corrupción de Colombia; (ii) Ley 1778 de 2016 sobre Responsabilidad Administrativa por Soborno Transnacional y las normas que la reglamenten, adicionen o sustituyan; (iii) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por su nombre en Inglés), (iv) Ley canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en Inglés), y (v) Ley británica Anti soborno (UKBA por su nombre en Inglés). Las PARTES acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del Negocio Jurídico ni éstas, ni contratistas o trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado colombiano o de un Estado extranjero, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad. Así mismo, Las PARTES y quienes actúen en su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del Negocio Jurídico.

VIGÉSIMA OCTAVA. CONFLICTO DE INTERÉS: El COMPRADOR declara bajo la gravedad del juramento que, ni él, ni sus subcontratistas, empleados, directivos o administradores están incurso en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de interés con respecto del VENDEDOR, sus accionistas, directivos o administradores. Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que el COMPRADOR, directamente o a través de terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de una decisión y/o a alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del Negocio Jurídico o el del VENDEDOR, y su interés personal o el de tercera persona.

VIGÉSIMA NOVENA. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: Es obligación de las PARTES, conocer, observar y respetar los Derechos Humanos de las personas directa o indirectamente relacionadas con la ejecución del presente Contrato. Las PARTES recibirán, registrarán e investigarán administrativa o disciplinariamente cualquier



SOL & CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



queja o acusación, por eventuales abusos a los Derechos Humanos por parte de los empleados o subcontratistas a través de los cuales desarrolle el objeto del presente contrato y comunicarán tales quejas y/o acusaciones, así como el resultado de la respectiva investigación.

TRIGÉSIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Con la suscripción del presente contrato, ambas partes manifiestan su autorización para realizar el tratamiento de los datos personales. En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan, con el fin de garantizar el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y suprimir la información que sea almacenada en bases de datos, ambas partes autorizan realizar el tratamiento de sus datos personales directamente o a través de terceros encargados de dicho tratamiento, con la finalidad de ejecutar las diversas actividades relacionadas con el presente contrato. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión.

Para constancia se firma por parte del COMPRADOR en _____ a los _____ y por el VENDEDOR, en la ciudad de _____, a los _____, en dos ejemplares del mismo tenor y valor con destino a las partes.

Por el COMPRADOR.

Por el VENDEDOR.

XXXXXXX

XXXXXXX



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



ANEXO 4

PAGARÉ No. _____

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA No. _____

VALOR: _____

CIUDAD: _____

_____, mayor de edad, domiciliado y residente en Montería, identificado con cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, actuando como representante legal de la empresa _____, identificada con NIT _____, empresa de _____, que en adelante se llamará DEUDOR, declaro:

PRIMERO. OBJETO: Que en virtud del presente título valor, el DEUDOR pagará incondicionalmente a la empresa _____, identificada con NIT _____, empresa de servicios públicos constituida a través de escritura pública _____ según consta en el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de _____ o a quien represente sus derechos, en las instalaciones de su domicilio principal, el día _____ del mes de _____ del año _____, la suma de \$_____, más los intereses señalados en el numeral segundo de este documento. SEGUNDO. INTERESES: Que sobre la suma debida el DEUDOR reconocerá los intereses moratorios equivalentes a la tasa máxima legal vigente al momento de la firma del presente pagaré. TERCERO. GASTOS: Que todos los costos y gastos en los que se incurra para hacer efectivo este pagaré serán a cargo del DEUDOR.

Para constancia se firma en la ciudad de _____ por parte del COMPRADOR a los _____.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
info@sol-cielo.com www.sol-cielo.com
Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. _____

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA No. _____

_____, mayor de edad, domiciliado y residente en Montería, identificado con cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, actuando como representante legal de la empresa _____, identificada con NIT _____, manifiesto que autorizo a la empresa _____, identificada con NIT _____, o a quien represente sus derechos, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el Pagaré No _____ otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad a pagar será igual al valor de todas o de una de las obligaciones incumplidas derivadas del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica No _____, a elección de _____, más los intereses de mora, que a nuestro cargo y a favor de _____, se generen.
2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, deberá pagar a, o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la ley, sin que exceda dichos límites.
3. Los espacios en blanco se llenarán cuando la _____ no cumpla con sus obligaciones derivadas del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica No. _____, y a favor de _____.
4. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que consignent, posterior al incumplimiento por nuestra parte de las obligaciones adeudadas.
5. La _____ asumirá todos los gastos que ocasione el cobro de este pagaré, ya sea que se haga por vía judicial o extrajudicial.

Se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



ANEXO No. 05 Curva de carga JUNIO-2025 a DICIEMBRE-2035 y cuadro de oferta (Producto 1). – Excel adjunto con porcentajes indicando si corresponden a porcentajes horarios o mensuales.

ANEXO No. 07

REGLAMENTO DE FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

1. FACTURACIÓN.

El VENDEDOR facturará mensualmente el total de la energía que haya sido suministrada y/o puesta a disposición del COMPRADOR en el sitio de entrega (de acuerdo a la liquidación del administrador del mercado), en medio electrónico (facturación electrónica), de acuerdo con los precios del anexo 5 B, debidamente indexados.

Dicha factura será enviada por el VENDEDOR al COMPRADOR al correo electrónico info@sol-cielo.com, dentro de los 10 días hábiles siguientes al mes de consumo y deberá pagarse a más tardar el último día calendario del mes siguiente al mes de consumo, en caso de no ser hábil el pago se trasladará al siguiente día hábil.

En caso de que el VENDEDOR no tenga la obligación de facturar electrónicamente, La(s) factura(s) (o sus modificaciones) debe(n) ser enviada(s) al COMPRADOR en original y copia, por correo certificado y vía correo electrónico, siendo válida como fecha de recepción, la fecha de recibo del original por el COMPRADOR, cuando sea enviada por correo certificado, la recepción de las facturas vía correo electrónico es aceptable para efectos de adelantar la revisión y aprobación de las mismas, siendo necesario recibir el documento original para el pago de las sumas adeudadas.

1.1 Desplazamiento: Cuando el VENDEDOR no entregue la factura dentro del término señalado, por cada día transcurrido a partir de dicho término y hasta la fecha de envío de la factura por correo electrónico, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago.

1.2 Aceptación de la Factura: La factura electrónica, se tendrá por aceptada por parte del COMPRADOR si dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el COMPRADOR, conforme lo establecido en la legislación vigente.

1.3 Notas de Ajuste:

1.3.1 Por errores en la facturación. De presentarse cualquier tipo de error en la factura electrónica, éste deberá ser corregido mediante la emisión de una Nota de Ajuste (crédito o débito, según el caso) que será enviada al COMPRADOR.

1.3.2 Aplicación y Vencimiento de las Notas de ajuste: La aplicación o vencimiento de las Notas de Ajuste, tendrá el siguiente tratamiento:



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9
📧 info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com
📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916
Construimos sueños generando progreso para el mundo.



Si las Notas de Ajuste se presentan por el VENDEDOR durante la primera quincena del mes de emisión de la factura original, éstas vencerán en la misma fecha de vencimiento de dicha factura.

De presentarse en la segunda quincena del mes de emisión de la factura original o en fecha posterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de su presentación.

En ningún caso la fecha de vencimiento de las Notas de Ajuste será anterior a la fecha de la factura original que modifica.

1.3.3 Aceptación de la Nota de Ajuste: La Nota de Ajuste se tendrá por aceptada por parte del COMPRADOR si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el COMPRADOR, conforme lo establecido en la legislación vigente.

1.3.4. Actualización: Si la fecha de vencimiento de la Nota de Ajuste es diferente a la fecha de vencimiento estipulada en la factura original que modifica, el COMPRADOR, para el caso de la Nota Débito, o el VENDEDOR, para el caso de la Nota Crédito, reconocerá a la otra parte una tasa de actualización equivalente a la DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la Nota de Ajuste, tomando una base anual de 365 días. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura original que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la Nota de Ajuste correspondiente (crédito o débito).

2. FORMA DE PAGO.

El COMPRADOR pagará el valor de la energía suministrada en pesos colombianos, en los términos del presente contrato, así:

2.1 El COMPRADOR efectuará el pago a los treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, si es día hábil, de lo contrario lo hará el día hábil siguiente, conforme al precio estipulado en la cláusula octava de este contrato.

2.2 El COMPRADOR al momento del pago de las respectivas facturas practicará los descuentos acordados que rijan en esa fecha, si ellos existieran por acuerdo de las partes.

2.3 El pago de las facturas emitidas, deberá realizarse mediante consignación o transferencia electrónica en la cuenta bancaria nacional que certifique el VENDEDOR.



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.



2.4 El pago respectivo, deberá realizarse dentro del horario bancario establecido por la entidad financiera elegida por el COMPRADOR. Lo anterior, teniendo en cuenta que el pago deberá estar acreditado en la cuenta del VENDEDOR el día pactado.

2.5 El COMPRADOR, deberá enviar el comprobante de la consignación o transferencia a los correos electrónicos registrados por el VENDEDOR en el presente contrato.

2.6 De conformidad con lo establecido en el artículo 1653 del Código Civil, los pagos que realice el COMPRADOR se imputarán en primer lugar a los intereses de mora y corrientes y luego al capital de las deudas, de mayor antigüedad”.

Por el Comprador:

Por el Vendedor:



SOL&CIELO ENERGÍA S.A.S. E.S.P. - NIT 901562653-9

✉ info@sol-cielo.com 🌐 www.sol-cielo.com

📍 Calle 61 No. 7 - 75 Montería - Córdoba 📞 301 287 2916

Construimos sueños generando progreso para el mundo.

